

MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

CONSELHO DA REITORIA

RESOLUÇÃO ITA N° 01/CR/IPR, DE 29 DE ABRIL DE 2025.

Dispõe sobre os critérios, procedimentos e os beneficiários para a concessão de bolsas, adicional variável e demais pagamentos de pessoal no âmbito da execução das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação e prestação de serviços técnicos especializados, com a colaboração das Fundações de Apoio ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA REITORIA, de acordo com o previsto no inciso VI, do art. 4° da Norma Regulamentar do Conselho da Reitoria, aprovada pela Portaria ITA

n° 11/ID-GAB, de 12 de novembro de 2019, no uso de suas atribuições e considerando o

disposto nas Leis n° 2.165/1954, n° 8.958/1994, n° 10.973/2004, n° 12.772/2012, nos

Decretos n° 7.203/2010, n° 7.423/2010, n° 9.283/2018, na NSCA 80-4/2024 e nos

documentos do ITA que incluem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021-

2030, ROCA 21-63/2025, RICA 21-98/2024 e Portaria ITA n° 85/IPR-IPI/2024, RESOLVE:

Art.1° Estabelecer normas e critérios para a concessão de bolsas de ensino, pesquisa,

extensão e estímulo à inovação científica e tecnológica, do adicional variável previsto na Lei

10.973/04 e, dos demais pagamentos de pessoal, bem como, definir procedimentos para a

participação de servidores civil ou militar, ativos ou inativos, colaboradores e alunos,

internos ou externos, em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), de

Capacitação, de Infraestrutura ou de Prestação de Serviços Técnicos Especializados (STE),

pagos diretamente pelas Fundações de Apoio ao ITA.

PUBLICADO Bol. Int.

BI N° 079

EM 30104/25

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2° Esta Resolução, em conformidade com a Política de Inovação, estabelece as

seguintes definições:

I - Projeto Institucional - Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), de

Capacitação, de Infraestrutura ou de Prestação de Serviços Técnicos Especializados,

voltados para o ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação científica e tecnológica,

executados com o suporte administrativo e financeiro das Fundações de Apoio ao ITA, composto por um conjunto de atividades de Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I) interrelacionadas, racionalmente planejadas, com objeto definido, mensurável e com finalidade segundo as competências da Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), regularmente aprovado pela instituição e alinhado com as diretrizes e objetivos da política de inovação.

II - Coordenador de Projeto - Agente público da ativa vinculado ao ITA, designado como

Coordenador Técnico do Projeto Institucional, também referido como "Gerente de Projeto"

pela ICA 80-12/2024, responsável direto pela execução e supervisão de todas as atividades

de modo a atingir os objetivos propostos no Projeto.

III - Equipe Executora - Equipe já designada e/ou a ser selecionada pelo Coordenador do

Projeto, podendo ser remunerada ou não, com incentivo à inclusão prioritária de alunos de

graduação e/ou pós-graduação. Conforme definido na Lei nº 8.953/94 e

Decreto nº 7.423/10,

pelo menos dois terços (2/3) da equipe deve estar vinculada à instituição apoiada,

assegurando a composição essencial para viabilizar a execução das atividades do projeto

institucional. A participação dos membros na execução do projeto está condicionada à

assinatura do Termo de Confidencialidade e Reconhecimento de Titularidade (Anexo III -

NPA 073:2024), garantindo a proteção dos resultados gerados.

IV - Fundação de Apoio - Fundação de direito privado sem fins lucrativos, registrada,

credenciada e/ou autorizada junto ao MEC/MCTI como fundação de apoio nos termos da

Lei nº 8.958/1994 e Decreto nº 7.423/10, responsável pela gestão administrativa e financeira

do projeto institucional do ITA no qual há a previsão expressa da concessão do pagamento

de bolsa, adicional variável, pagamento de pessoal, etc.

V - Bolsas de estímulo à inovação - Forma de assistência e apoio à pesquisa acadêmica e

de inovação, contribuindo para as atividades de execução de projetos de Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação (PD&I), atividades de extensão tecnológica, proteção da

propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

VI - Adicional Variável - Conforme previsto na Lei nº 10.973/04 refere-se à retribuição

pecuniária paga diretamente da ICT ou de instituição de apoio ao Projeto, custeada

exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada que poderá ser

concedida exclusivamente ao servidor, ao militar ou ao empregado público envolvido na prestação de serviços, que não se enquadrem na classificação de Serviço Técnico

Especializado (STE), tal como definido no artigo 8º da Lei nº 13.243, de 2016.

VII - Demais Pagamentos Celetistas e/ou Autônomos - Contratações devidamente

previstas nos Planos de Trabalhos dos Projetos e vinculados ao seu prazo de vigência.

Celetistas: contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com vínculo

empregatício formal com a fundação de apoio, cuja composição de custos inclui férias, 13º

salário, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), aviso prévio, entre outros

benefícios previstos para os colaboradores da mesma. Tal contratação não poderá em

hipótese alguma configurar contratação de mão-de-obra para as atividades-fim da ICT.

Autônomos: profissionais contratados para atividades específicas sem vínculo

empregatício, cujos pagamentos são efetuados por entregas através de Recibo de Pagamento

de Autônomo ou RPA, documento utilizado para formalizar o pagamento a esses

profissionais autônomos.

VIII - Tipologia das modalidades de bolsas - conforme PARECER n.

0002/2024/CJUSJC/CGU/AGU, quanto a sua tipologia, as bolsas de estímulo à inovação possuem 4 (quatro) modalidades:

a) Modalidade 1 (Pesquisa): Concedida por meio de Acordo de Parceria com instituições públicas e privadas para pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de

produtos, serviços ou processos (art. 9º da Lei nº 10.973/2004);

b) Modalidade 2 (CT&I): Concedida por meio de projetos, voltados para a difusão de

conhecimentos e tecnologias para a sociedade, na promoção e incentivo à pesquisa e

desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores, em empresas brasileiras ou

entidades brasileiras privadas sem fins lucrativos (art. 19, VII da Lei nº 10.973/2004);

c) Modalidade 3 (Transferência de Tecnologia e PI): Concedida por meio de projetos, que tenham por objetivo a formação e capacitação de recursos humanos e agregação

de especialistas para pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e para atividades de

extensão tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia

(art. 21-A, da Lei nº 10.973/2004);

d) Modalidade 4 (Formação de RH especializado) Pós-Graduação: Concedida por

meio de projetos, com a finalidade de formação e capacitação de recursos humanos, no nível

de pós-graduação, em conjunto com Instituição de Ensino Superior - IES, responsável pela titulação do bolsista.

IX - Beneficiário da bolsa - As bolsas podem ser concedidas a servidor, militar, empregado

da ICT pública e aluno de curso técnico, de graduação ou pós-graduação. Caracteriza-se

como doação, não configurando vínculo empregatício e contraprestação de serviços e não

denota vantagem para o doador. Existem 2 (dois) tipos de beneficiários:

a) Bolsistas Internos: vinculados ao ITA, incluindo servidores civil ou militar,

docentes e técnicos, pesquisadores de pós-doutorado, alunos de graduação ou pós-graduação

vinculados a programas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional,

científico, tecnológico e estímulo à inovação da ICT.

b) Bolsistas Externos: Demais colaboradores, que participam da execução de projeto

institucional, mas não pertencem ao quadro do ITA, ao qual é concedida bolsa, nos termos

desta resolução, cuja formação e/ou competências sejam pertinentes às atividades a serem

executadas para o projeto.

X - Plano de Tarefas - Conjunto de atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista ou

profissional, identificadas no Plano de Trabalho do projeto institucional ao qual esteja

vinculado; de acordo com os requisitos da área de especialização exigida, seguindo o modelo

da minuta apresentada no Anexo IV.

XI - Plano de Trabalho - Documento que caracteriza o escopo do projeto, seus objetivos,

atividades planejadas, cronograma, equipe, orçamento e entregáveis.

CAPÍTULO II

DO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO E/OU ADICIONAL

VARIÁVEL PARA SERVIDOR CIVIL OU MILITAR

Art. 3º O ITA poderá permitir a participação de servidores da carreira de Magistério, da

carreira de C&T e militares do seu quadro efetivo em projetos

institucionais de estímulo à

inovação, de que trata o art. 1º desta Resolução, observando os critérios abaixo:

Parágrafo único: Nos casos em que o servidor ou militar esteja vinculado a outra Instituição,

diferente daquela a que se refere o projeto, a participação deverá ter a anuência expressa do

órgão de sua lotação. Tal autorização deve conter o número de horas dedicadas ao projeto

liderado pelo ITA, bem como autorização para recebimento de bolsa de estímulo à inovação,

se aplicável.

I - A participação de servidores vinculados a carreira de Magistério, de Ciência e Tecnologia

(C&T), e militares, não poderá exceder 8 (oito) horas semanais ou 416 (quatrocentos e dezesseis) horas anuais, computadas isoladamente dentro de um projeto ou em conjunto com outros projetos, e deve ser aprovada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional (IPR), por meio do Conselho de Pesquisa e Relacionamento Institucional (CPRI), conforme a NPA ITA - 070:2024. No caso de servidores da carreira de magistério sem dedicação exclusiva, em regime parcial de trabalho (20 horas semanais) ou aposentados, a participação não excederá, computadas isoladamente dentro de um projeto ou em conjunto com outros projetos, 4 horas semanais ou 208 horas anuais.

§ 1º A recomendação dos projetos pela IPR, por meio de reunião do CPRI, implica a aprovação dos valores de bolsas ou adicionais variáveis constantes do projeto, não se eximindo do acompanhamento dos pagamentos a serem realizados ao longo da execução do projeto.

§ 2º A concessão de novas bolsas ou adicionais variáveis, ou acréscimo de valores em bolsas ou adicionais variáveis já concedidos, somente poderá ser concedida após anuência da IPR.

§ 3º É estimulada, mas não obrigatória, a atualização dos valores concedidos a bolsa ou adicional variável nos projetos que já estejam em execução ou tramitação, de acordo com os recursos disponíveis no Projeto e por decisão do Coordenador de Projeto, ressalvado projetos em que há determinação do Agente financiador quanto aos valores de bolsas à serem pagos.

II - A participação deverá estar expressamente prevista no respectivo plano de trabalho, contendo: a lista da equipe executora, objetivos, metas e atividades a serem desenvolvidas, duração, carga horária, tipo de Pagamento (Bolsa ou Adicional Variável), a modalidade de bolsa, tipo do beneficiário (Interno ou Externo), bem como seus respectivos valores, conforme previsto no Anexo I desta Resolução;

fae

III - A participação ocorrerá sem prejuízo das atribuições funcionais a que o servidor ou militar está sujeito;

IV - Caberá a cada Coordenador de Projeto selecionar sua equipe de trabalho, indicada como a definir, através de um processo seletivo que inclui: (i) definição do perfil e critérios de seleção do bolsista, (ii) entrevistas com os candidatos, (iii) ampla divulgação nos canais de

comunicação interno e/ou externos ao ITA, (iv) divulgação do resultado ao final do processo seletivo.

V - A participação é considerada, para todos os efeitos, uma atividade não autônoma, sob o controle institucional do ITA.

VI - A participação nas atividades não estabelece vínculo empregatício de qualquer natureza com a fundação de apoio ou com a ICT.

VII - O beneficiário não pode ter quaisquer tipos de pendências em projetos com a instituição.

Art. 4º A composição das equipes mencionadas no artigo anterior deverá ocorrer da seguinte forma:

I - Os projetos deverão ser realizados por no mínimo dois terços (2/3) de pessoal vinculado

ao ITA, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, militares, alunos de

graduação e/ou pós-graduação e pesquisadores de pós-doutorado;

II - Em casos excepcionais e observada a legislação vigente, poderão ser autorizados projetos

que não atendam à restrição prevista no inciso anterior;

III - Para o cálculo da proporção referida no inciso I, não se incluem os participantes externos

vinculados à empresa contratada, bem como funções que não exijam qualificação científica

específica, desde que devidamente justificadas;

IV - No caso de projetos desenvolvidos em conjunto por mais de uma instituição, o

percentual referido no inciso I poderá ser alcançado por meio da soma da participação de

pessoas vinculadas às instituições envolvidas.

Parágrafo único. Quando um servidor aposentado - civil ou militar - do ITA participar de

um projeto, sua participação não será considerada como a de um integrante ativo do

Instituto, não sendo computado para fins de composição de equipe interna..

Art. 5º Os pagamentos das bolsas e/ou adicionais variáveis estão atrelados à efetiva

disponibilidade do recurso em conta corrente, execução das atividades previstas no Plano de

Trabalho, segundo cronograma do projeto para o qual os recursos foram concedidos, sendo

encerrados com o término de tais atividades previstas para o bolsista, ainda que o projeto

continue em execução.

§1º O prazo de vigência das bolsas e/ou adicionais variáveis será compatível com o prazo de

vigência do projeto, tendo como início a assinatura do Termo de Outorga (ou documento

similar das Fundações de Apoio) e término conforme a conclusão das tarefas de que trata o

caput;

§2º As atividades a serem executadas pelos bolsistas, beneficiários do adicional variável ou

outra forma de pagamento deverão ser compatíveis com o objeto do projeto;

Art. 6º A participação dos servidores e militares em projetos de que trata o artigo 3º desta

Resolução poderá ocorrer nas seguintes atividades, sem prejuízo de outras que possam estar

previstas em lei ou normas institucionais:

I - Atividades Especiais de Ensino: Têm como objetivo a formação acadêmica e profissional,

em nível superior ou, excepcionalmente, em outro nível;

II - Atividades de Pesquisa: Envolvem instrumentos de fomento, intercâmbio, produção e disseminação de conhecimento;

III - Atividades de Extensão: Processos educativos, culturais e científicos que, de forma

articulada com o ensino e a pesquisa, tenham por objetivo ampliar a relação do ITA com a

sociedade;

IV - Atividades de Inovação Científica e Tecnológica: Enquadram-se nas Leis nº

10.973/2004, nº 13.243/2016, Emenda Constitucional nº 85/2015 e Decreto nº 9.283/2018;

e

V - Atividades de desenvolvimento institucional: Enquadram-se -se na Lei nº 8.958/1994,

de 20 de dezembro de 1994;

Art. 7º O limite máximo da soma de pagamento, retribuições, adicionais variáveis e bolsas

percebidas pelo servidor, não poderá em qualquer hipótese, exceder, o maior valor recebido

pelo funcionalismo público federal, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal. O

limite será controlado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional do ITA.

§ 1º Não obstante o disposto acima, o servidor por meio da assinatura de Termo de

Compromisso (Anexo II), deverá também responsabilizar-se pelos limites a serem recebidos

mensalmente a título de bolsa e/ou adicionais variáveis somados à sua remuneração bruta,

para que não exceda o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, devendo

comunicar imediatamente a ICT caso seja ultrapassado tal limite;

§ 2º A aferição desse limite será realizada mensalmente de acordo com o regime de

competência;

§ 3º A Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional deverá comunicar

imediatamente as Fundações de Apoio quanto à necessidade da diminuição de valores de

bolsas, adicionais variáveis, e/ou outro pagamento a ser recebido pelo servidor, se constatado

a necessidade de correção, bem como, para eventual ressarcimento pelo servidor de valores pagos que o excedam, e/ou desconto nos próximos pagamentos a serem realizados ao servidor;

§ 4º A concessão de bolsas prevista nesta Resolução sujeita-se às disposições da Lei nº 8.958/94, do Decreto nº 7.423/2010 e do Decreto nº 8.240/2014 e se aplica apenas aos pagamentos realizados diretamente pela Fundação de Apoio com recursos de projetos institucionais; e

uher

§ 5º O ITA e a Fundação de Apoio não serão responsáveis por qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária intentada contra si, oriunda de qualquer membro da equipe executora do projeto. O ITA envidará ações junto aos Coordenadores de Projeto para que se atentem que as atividades realizadas pelos seus membros de equipe sejam exclusivamente de caráter técnico, de pesquisa ou extensão, de modo a não desvirtuar a bolsa concedida, não extrapolando as atividades previstas no Plano de Tarefas.

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO PARA ALUNOS

Art. 8º O ITA permitirá a participação de alunos em projetos institucionais de estímulo à inovação, de que trata o art. 1º desta Resolução, observando os critérios do Capítulo II no

que couber, e os abaixo descritos:

§ 1º A recomendação dos projetos pela IPR, por meio de reunião do CPRI, significa a aprovação dos valores de bolsas constantes do projeto; ressaltando que a efetiva concessão da bolsa dependerá de análise de documentação, certificados de matrícula e/ou conclusão de cursos de graduação e/ou pós-graduação, etc., exigidos para a atividade a ser desempenhada para o projeto, não se eximindo do acompanhamento dos pagamentos a serem realizados ao longo da execução do projeto.

§ 2º A concessão de novas bolsas, ou acréscimo de valores em bolsas já concedidos, somente poderá ser concedida após anuência da IPR, bem como, da previsão de recursos nos Planos de Trabalho dos Projetos.

I - A participação de bolsistas deverá estar expressamente prevista no respectivo plano de trabalho, na lista da equipe executora contendo: objetivos, metas e atividades a serem desenvolvidas, periodicidade, duração, carga horária, tipo de Pagamento (Bolsa), a

modalidade de bolsa, formação e/ou competência necessárias, tipo do beneficiário (Interno ou Externo), bem como seus respectivos valores, conforme previsto no Anexo I desta

Resolução;

II - É estimulada, mas não obrigatória, a atualização dos valores concedidos nos projetos que já estejam em execução ou tramitação, de acordo com os recursos disponíveis no Projeto, incluindo utilização de rendimentos financeiros, quando aplicável, e por decisão do

Coordenador de Projeto via assinatura de Termo Aditivo, com descrição dos novos valores

propostos, bem como, nos casos específicos aprovação prévia de Agente Financiador; e

III - Ficará a cargo de cada Coordenador de Projeto, a escolha de sua equipe de trabalho, bem como a prévia identificação na lista da equipe executora, da equipe já designada, para atuar no projeto, devendo ser incentivada a participação de alunos do ITA. O processo de seleção será baseado em procedimentos regulamentados e critérios técnicos predefinidos, exceto no caso de envolvimento de alunos admitidos nos programas de pós-graduação do ITA, dotados de regulamentação e critérios de seleção institucionalmente estabelecidos por estes programas.

§ 3º Para membros identificados como "a definir" no projeto, fica a cargo do Coordenador

do Projeto a avaliação e aprovação, do processo de seleção que poderá ter o suporte da

fundação de apoio, devendo para tanto haver um chamamento público com o respectivo

número do processo do Edital, cópia de Termo de Outorga (ou documento similar) celebrado Mfrche

para cada bolsa, identificação do projeto institucional para o qual será concedida a Bolsa, e

demaís condições/requisitos definidos no planejamento da execução do projeto; e

§ 4º O chamamento público deverá observar procedimentos que visam garantir a

transparência e a divulgação das oportunidades, promovendo uma participação mais ampla

possível da comunidade acadêmica.

I - Nos Projetos em que o Agente Financiador exija aprovação prévia com a nomeação do

membro em Plataforma ou sistema de acompanhamento próprio, as bolsas somente serão

concedidas a partir da efetiva aprovação pelo Financiador do membro indicado.

II - A participação do bolsista no projeto não cria vínculo empregatício de qualquer natureza

com a Fundação de Apoio e/ou com o ITA.

III - Os bolsistas com dedicação exclusiva ao ITA enquadrados nas modalidades de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado não podem ter vínculo empregatício, nem poderão receber, durante toda a vigência da Bolsa, bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de qualquer natureza.

Art. 9º O pagamento de bolsas de estímulo à inovação para alunos, em projetos institucionais financiados por empresas dar-se-ão nas seguintes modalidades:

a) Modalidade 1 (Pesquisa): Concedida por meio de Acordo de Parceria com instituições públicas e privadas para pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de produtos, serviços ou processos (art. 9º da Lei nº 10.973/2004),

b) Modalidade 2 (CT&I): Concedida por meio de projetos, voltados para a difusão de conhecimentos e tecnologias para a sociedade, na promoção e incentivo à pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores, em empresas brasileiras ou entidades brasileiras privadas sem fins lucrativos e respeitando as determinações para o pagamento estabelecidas pelo agente financiador. (art. 19, VII da Lei nº 10.973/2004),

c) Modalidade 4 (Formação de RH especializado) Pós-Graduação: Concedida por meio de projetos, com a finalidade de formação e capacitação de recursos humanos, no nível de pós-graduação, em conjunto com Instituição de Ensino Superior - IES, responsável pela titulação do bolsista.

CAPÍTULO IV

DOS DEMAIS PAGAMENTOS DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO (CLT ou Autônomo)

Art. 10. O ITA permitirá a participação de especialistas e/ou demais profissionais em projetos institucionais de estímulo à inovação, de que trata o art. 1º desta Resolução, observando os critérios dos Capítulos II e III no que couber, e os abaixo descritos:

I - A participação não excederá, computadas isoladamente ou em conjunto, 8 (oito) horas diárias ou 200 (duzentas) horas mensais, admitindo-se a possibilidade e adoção de critério de proporcionalidade de 50% para os casos eventuais com previsão de 20 horas semanais, e deve ser aprovada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional (IPR).

II - A participação deverá estar expressamente prevista no respectivo plano de trabalho do projeto, na lista da equipe executora contendo: objetivos, metas e atividades a serem desenvolvidas, periodicidade, duração, carga horária, tipo de Pagamento (CLT ou RPA),

bem como seus respectivos valores, conforme previsto no Anexo I desta Resolução;

§ 1º Para membros identificados como "a definir" no projeto, fica a cargo do Coordenador

do Projeto a avaliação e aprovação, do processo de seleção que poderá ter o suporte da

Fundação de Apoio, devendo para tanto haver um chamamento público com o respectivo

número do processo, cópia de instrumento jurídico ou similar a ser celebrado para cada

beneficiário, identificação do projeto institucional para o qual será concedida o pagamento,

e demais condições/requisitos definidos no planejamento da execução do projeto;

§ 2º Independentemente da forma de pagamento, deve constar no instrumento contratual uma

cláusula específica na qual a Fundação de Apoio, se responsabilize pelo pagamento dos

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do

objeto do projeto, hipótese em que a inadimplência em relação a esse pagamento não

implicará responsabilidade solidária ou subsidiária do ITA nem da instituição concedente

dos recursos.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A bolsa estará vinculada à execução das atividades previstas no Plano de Trabalho,

conforme cronograma físico do projeto para o qual a bolsa foi concedida e, será encerrada

com o término de tais atividades, ainda que o projeto continue em execução.

§1º. A relação jurídica será encerrada antes da conclusão das atividades previstas no

cronograma de execução do projeto nas seguintes hipóteses:

I - por interesse da ICT; ou

II - por solicitação do bolsista.

§2º. O encerramento por interesse da ICT poderá ocorrer a qualquer tempo, mediante prévia

comunicação, por escrito, ao bolsista e à Fundação de apoio para rescisão do contrato de

Bolsa ou encerramento do termo de outorga, não ensejando o direito a qualquer indenização

dado o caráter não contraprestacional;

§3º. No caso de solicitação do bolsista, esta será dirigida ao coordenador do projeto, que

lavrará termo circunstanciado e tomará as providências necessárias para encerramento

antecipado do instrumento jurídico junto à fundação de apoio.

§4º. As bolsas poderão ser canceladas a qualquer tempo pela ICT, após comunicação formal

ao Coordenador do Projeto, no caso de constatação de condição de irregularidade que impeça

a sua continuidade, conforme rol exemplificativo a seguir:

I - desempenho acadêmico e/ou técnico insatisfatório do bolsista, pormenorizadamente consignado em parecer formalizado no relatório de acompanhamento do bolsista;

MSulbe

II - comprometimento à segurança das instalações ou informações do ITA ou de terceiros;

III- exercício, pelo bolsista, de atividade-meio (administrativas, prestação de serviços, consultorias e outras atividades similares), entendidas como tais aquelas não diretamente

relacionadas ao projeto ao qual está vinculado; e

IV - situação contrária à legalidade.

Art. 12. Como esta resolução se aplica apenas para pagamentos de pessoal por meio das

Fundações de Apoio com recursos de projetos institucionais, os aspectos concernentes à

formalização, prestação de contas, avaliação de desempenho, dentre outros relativos ao

relacionamento entre a ICT e as Fundações de Apoio, sujeitam-se ainda às disposições da

NSCA 80-4/2024. (Formalização de Relacionamento entre ICT do COMAER e a Fundação

de Apoio) e ou demais normas internas supervenientes aplicáveis.

Art. 13. É expressamente vedado aos coordenadores, em seus projetos, conceder qualquer

tipo de pagamentos a cônjuges, companheiros, ou a parentes, seja em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

Art. 14. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação e aplica-se a todos

os projetos com a colaboração das Fundações de Apoio.

Art. 15. Revoga-se a Resolução ITA nº 01/CR/IPR, de 10 de outubro de 2024.

Mie

Prof. DrVANTONIO GUILHERME DE ARRUDA LORENZI

Presidente do Conselho da Reitoria

10

ANEXO I

LIMITES DE PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E TODOS OS RELACIONADOS COM A PRESENTE RESOLUÇÃO

Categoria Formação Valor

Professor Doutor* Doutorado R\$ 14.760,00

Pós-Doutorado Doutorado R\$ 12.000,00

Aluno de Doutorado Mestrado R\$ 6.810,00

Aluno de Mestrado Graduado R\$ 3.300,00

Aluno de Iniciação Científica** Graduando R\$ 2.160,00

Capacitação Técnica III

Capacitação Técnica I

Graduado com experiência em

pesquisa ou experiência

profissional após a graduação,

ou com título de doutor, ambos
em área relacionada ao Plano de
Atividades proposto
Graduado com experiência em
pesquisa ou experiência
profissional após a graduação,
ou com título de mestre, ambos
em área relacionada ao Plano de
Atividades proposto

R\$ 9.320,00

R\$ 7.080,00

Capacitação Técnica I

Graduado em área relacionada

ao Plano de Atividades proposto R\$ 4.320,00

Apoio Técnico Ensino Médio Completo R\$ 1.230,00

Valores de referência Máximos baseados na tabela FAPESP

(<https://fapesp.br/valores/bolsasnopais>). O valor financiado com recursos
de Projetos a ser

pago mensalmente a qualquer participante da equipe executora servidor, a
qualquer título, está

limitado à 416 horas ano e não poderá exceder o valor máximo da

remuneração estabelecida

para o funcionalismo público, nos termos do art. 37, XI, da Constituição
Federal.

* Equivalente à 100% do valor de bolsa na categoria de Professor Doutor
nas universidades

estaduais paulistas definido pela FAPESP

** Equivalente à 50% do valor de bolsa de Treinamento Técnico IV - (TT-
IV) definido pela FAPESP

Mm

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO DE VALORES

Eu, RG

CPF, matrícula SIAPE nº, servidor do ITA, faço

parte da equipe executora do projeto institucional (nome do projeto), no
qual receberei

pagamentos de (informar bolsa e/ou adicional variável), coordenado por

..... no valor mensal de R\$ para o período de

Declaro que estou ciente dos limites do pagamento mensal e de que este
valor somado a

minha remuneração bruta não excede o maior valor recebido pelo

funcionalismo público

federal, nos termos do Inciso XI, Art. 37, da Constituição Federal.

São José dos Campos, de..... de 20....

Assinatura do beneficiário

Mdlie

ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE E

RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nome:

Nacionalidade: __, formação:

RG nº __, CPF nº __, vínculo:

residente e domiciliado no endereço:

doravante denominado SIGNATÁRIO, considerando:

a) o que estabelece as Leis: no 9.279, de 14 de maio de 1996, e no 10.973 de 02 de dezembro de 2004;

b) que participará do desenvolvimento de atividades e projetos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA e que poderá ter acesso a informações técnicas confidenciais relativas a pesquisas desenvolvidas no referido Instituto; e

c) que o ITA é titular dos direitos de Propriedade Intelectual porventura obtidos das

pesquisas, atividades e estudos desenvolvidos no Instituto e que, para resguardar tal direito,

deve assegurar o atendimento aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação

industrial, a que alude a Lei nº 9.279/96, firma o presente Termo, conforme as cláusulas e condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objetivo estabelecer o compromisso de confidencialidade do

SIGNATÁRIO com o ITA em relação a qualquer "Informação Confidencial ou Proprietária

do ITA" a que tiver acesso ou venha a participar de seu desenvolvimento ou criação, no

exercício de suas atividades no Instituto, bem como apresentar o reconhecimento do

SIGNATÁRIO quanto a titularidade dos Direitos de Propriedade Intelectual decorrentes de

sua participação em pesquisas, atividades e estudos desenvolvidos no ITA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONCEITO DE "INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL OU PROPRIETÁRIA DO ITA"

A expressão "Informação Confidencial ou Proprietária do ITA" abrange toda a informação

relativa às pesquisas, atividades e estudos desenvolvidos no ITA a que o SIGNATÁRIO

tenha acesso, ou participado, diretamente ou não, de seu desenvolvimento ou criação, sob as

formas escritas, verbais ou por quaisquer outros meios de comunicação, inclusive

eletrônicos.

Sndlar

Parágrafo único: não será considerada "Informação Confidencial ou Proprietária do ITA"

aquela que estiver ou vier a estar sob domínio público antes de ser revelada ou

disponibilizada ao SIGNATÁRIO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O SIGNATÁRIO reconhece pertencer ao ITA a titularidade dos direitos de Propriedade

Intelectual decorrentes das pesquisas, atividades e estudos desenvolvidos no Instituto nos

quais porventura tenha participação.

Cabe salientar que os direitos morais dos inventores serão garantidos, reconhecendo-os sempre como os inventores da PI gerada durante o período de execução do projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

O presente Termo vigorará até que os direitos de Propriedade Intelectual das pesquisas desenvolvidas no ITA estejam devidamente protegidos junto ao Instituto Nacional da

Propriedade Industrial - INPI e junto à organização competente em âmbito internacional.

Parágrafo único: no caso de não haver registro dos direitos de Propriedade Intelectual, de

um trabalho, a obrigação assumida neste Termo perdurará por 20 (vinte) anos, a menos que

o SIGNATÁRIO venha, a qualquer tempo, obter prévia e expressa autorização de quem seja

o responsável (ou responsáveis) pelos trabalhos até então mantidos sob sigilo, para divulgar

o seu resultado, no todo, ou em parte.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO SIGNATÁRIO

O SIGNATÁRIO compromete-se a:

a) manter a "Informação Confidencial ou Proprietária do ITA" sob sigilo, usando-a somente

para os propósitos do exercício de suas atividades junto ao ITA, com a exclusão de qualquer

outro objetivo;

b) não fazer cópia ou registro por escrito, ou outro meio possível, sobre qualquer parte da

"Informação Confidencial ou Proprietária do ITA" e garantir que esta esteja protegida de

forma adequada contra revelação, cópia, registro ou uso indevido e não autorizado;

c) não se apropriar, para si ou para outrem, de material confidencial e/ou sigiloso que venha

a ser gerado ou disponibilizado durante o desenvolvimento ou criação, no exercício de suas

atividades o ITA.

d) devolver todos os documentos relacionados à "Informação Confidencial ou Proprietária

do ITA", incluindo cópias, tão logo solicitado pelo ITA, ou concluído o trabalho em que

estiver envolvido;

e) não disponibilizar nenhum tipo de material desenvolvido no exercício de suas atividades

no ITA a terceiros, sem o consentimento por escrito do Coordenador do Projeto ou do PróReitor a que estiver subordinado;

Tae

f) não reclamar, posse de direito relativo à criação, definida na Lei 10.973 de 02 de dezembro

de 2004, derivada da "Informação Confidencial ou Proprietária do ITA".

g) não divulgar qualquer "Informação Confidencial ou Proprietária do ITA" ou informação

sobre as pesquisas especificadas como confidenciais no escopo do trabalho. As divulgações em congressos, simpósios e seminários, bem como publicações internas, estão sujeitas à prévia autorização, por escrito, do Coordenador do Projeto ou do Pró-Reitor a que estiver subordinado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

O SIGNATÁRIO declara-se ciente de que a violação de qualquer das condições estabelecidas neste Termo poderá sujeitá-lo à responsabilização administrativa, civil criminal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

e

É competente a Justiça Federal de São José dos Campos / SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Termo que não possam ser solucionadas por entendimento direto entre ITA e SIGNATÁRIO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Testemunhas:

1-

São José dos Campos, de

SIGNATÁRIO

2-

Nome: Nome:

CPF: CPF:

de 20

1s

Mald

ANEXO IV

MINUTA DE PLANO DE TAREFAS

Projeto:

Coordenador do projeto:

Membro da Equipe: Preencher com nome, nacionalidade, naturalidade, formação, endereço.

Função a ser desempenhada no projeto:

1 - Introdução

Este Plano de Trabalho Individual estabelece as atividades a serem desenvolvidas pelo

Membro da Equipe acima discriminado selecionado para fazer parte do projeto intitulado

دو

2- Justificativa

Justifica-se a participação do referido Membro por demonstrar aptidão na área de

necessidades de

horas por

que atendem às

para desenvolver pesquisa no projeto

será necessário dedicação de

3 - Metas do Projeto que o bolsista terá participação:

O Membro da Equipe participará das seguintes metas do projeto:

Nala

4- Principais Atividades:

O Membro da Equipe executará as seguintes atividades no projeto:

O Coordenador do Projeto Declara que a bolsa concedida em função das atividades a serem

desenvolvidas pelo Membro da Equipe para o projeto, não se configuram como

contraprestação por serviços prestados, e sim atividades de pesquisa para aperfeiçoamento e

aplicação dos conhecimentos adquiridos.

São José dos Campos, de

Atenciosamente

Coordenador do Projeto

Ciente

Membro da Equipe / Bolsista

de 20XX.

17

Yaudlhr